।।श्री।।

काठमाडौं जिल्ला अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शिवप्रसाद आचार्य

आदेश

मुद्दा नम्बर-०८२-CR-१९६३

मुद्दा- प्रमाणित लिखत बदर।

शिव बहादुर विष्ट ..... वादी

विरुद्ध

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ को कार्यालयकों वडा सदस्य शर्मिला परियार, काठमाडौं समेत ३ जना..... प्रतिवादी

यसमा प्रतिवादीले पेश गरेको प्रतिउत्तरपत्रमा हदम्याद सम्बन्धी प्रश्न उठाई प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी प्रतिवादी काठमाडौं म.न.पा.३ नं. वडा कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ओम प्रसाद थपलिया, प्रतिवादी शान्ता दुलाल बस्नेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मन्दिरा अधिकारी र श्री अनुराग आचार्य तथा वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रदीप कुमार पोखरेल र श्री एलिसा भण्डारीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो।

प्रतिवादीले घरायसी अंशवण्डाको कागज लिखत नै बदर गराउन माग नगरी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३ को कार्यालयबाट भएको लिखत प्रमाणितको हदसम्म मात्र बदरको माग गरेको पाइयो। प्रतिवादी शर्मिला परियारले जालसाजी मुद्दाको प्रतिउत्तरपत्रको प्रकरण १(घ) मा दुवैजना श्रीमान्-श्रीमती वडा कार्यालयमा उपस्थित भई लिखत प्रमाणित गराएको भनी जिकिर लिएतापनि, उक्त प्रमाणित लिखतको प्रकृति हेर्दा यी वादीको उपस्थिति रहेको कतैबाट देखिँदैन। उल्टै सो लिखत प्रमाणित गर्ने प्रयोजनका लागि पेश गरिएको वादीको नागरिकताको प्रतिलिपिको पृष्ठ भागमा असम्बन्धित व्यक्तिको नाम र सम्पर्क नम्बर उल्लेख भएको पाइन्छ। यस अवस्थामा, विवादित लिखतको प्रमाणीकरण वादीकै उपस्थितिमा भएको र निजलाई सो तथ्यको जानकारी थियो भन्ने कुरा हालसम्म मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नसकेकाले प्रस्तुत मुद्दा र यसै लगाउको ०८२-C४-०२६१ को कीर्ते जालसाजी मुद्दाको फिरादपत्र हदम्याद विहीन रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिएन। नियम अनुसार सुनुवाईको लागि पेश गर्नू।

Shivaprasad Acharya
2023/06/14

जिल्ला न्यायाधीश

इति संवत् २०८३ साल कात्तिक महिना १८ गते रोज ४ शुभम्.....।